

1500718-12.2021.8.26.0575

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcelo Luiz Leano

Comarca: São José do Rio Pardo

Foro: Foro de São José do Rio Pardo

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 11/04/2022

... a prisão do acusado dão conta da caracterização do tráfico de entorpecentes". (TJ-SP – APL 0001285-53.2017.8.26.0189 SP 0001285-53.2017.8.26.0189, julgado em 08/11/2018, rel. Desemb. Grassi Neto).

Cumpra-se asseverar que a infração penal de tráfico de drogas é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando que o agente pratique, intencionalmente, qualquer um dos verbos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Pardo

Foro de São José do Rio Pardo

2ª Vara

Praça dos Três Poderes, nº 3, São José do Rio Pardo-SP - cep 13720-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500718-12.2021.8.26.0575 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500718-12.2021.8.26.0575

Classe – Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2247505/2021 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 20183180 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 804/21/200 -

DEL.SEC.CASA BRANCA, 2247505 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 804/21/200 -

DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME HENRIQUE DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Marcelo Luiz Leano

Vistos.

GUILHERME HENRIQUE DA SILVA, qualificado nos autos em epígrafe, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, conforme consta da peça acusatória, no dia 12 de setembro de 2021, por volta das 10h, na Rua John Pourrat, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para fins de comércio, 115 pedras de crack, pesando cerca de 31g, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi preso em flagrante delito (fls. 01/02), sendo sua prisão convertida em preventiva (fls. 57/61).

Notificado (fls. 102), o acusado nomeou defensor, sobrevivendo defesa escrita (fls. 88/89).

A denúncia foi recebida (fls. 91) e, o acusado, citado (fls. 123).

Mantida a prisão cautelar do réu, em análise ao artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (fls. 92/94 e 128/130).

Durante a instrução do feito, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e interrogado o acusado (cf. mídias digitais armazenadas no sistema SAJ).

Encerrada a instrução, em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência do pedido punitivo vestibular a fim de se condenar o acusado nos exatos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pleiteou a fixação da pena levando-se em consideração da confissão ofertada pelo acusado, com a aplicação do regime inicial para o cumprimento de pena como aquele mais benéfico ao réu (cf. mídia digital armazenada no sistema SAJ).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão estatal punitiva é procedente.

A materialidade do delito está estampada nas provas arregimentadas, notadamente no auto de exibição e apreensão de fls. 11; bem como no laudo químico-toxicológico de fls. 82/84, prova técnica a constatar se tratar de substância de uso e comércio proscritos pela legislação brasileira.

A autoria também é certa e recai sobre o acusado, demonstrada pelas provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O réu confessou a prática do delito. Disse que havia acabado de pegar as drogas e estava indo para o local de venda, entretanto, antes mesmo de efetuar qualquer negociação, foi abordado pela polícia militar. O dinheiro, R\$ 5,00 em moeda que estava em seu bolso era para comer um salgado. Negou ter vendido entorpecentes, lado outro, confessou que estava guardando as drogas para futura venda (cf. mídia digital armazenada no sistema SAJ).

Com efeito, a confissão judicial do réu restou corroborada pelo caderno de provas e depoimentos colhidos:

Ouvido em juízo, o policial militar João Daniel Bento Francisco reportou ter visualizado o acusado, já conhecido nos meios policiais pela prática do tráfico de entorpecentes, caminhando pela via, o qual, ao constatar a presença da viatura policial, demonstrou certo nervosismo. Abordaram-no e, no bolso traseiro da bermuda dele, localizaram cerca de 120 pedras de crack e, na mão, uma quantidade pequena de dinheiro. À vista da quantidade de substância ilícita encontrada, deram-lhe voz de prisão (cf. mídia digital armazenada no sistema SAJ).

Em mesmos termos foram as declarações em juízo de seu colega de farda, PM Marcelo Martins de Paula. Estava em patrulhamento de rotina com seu parceiro e, aproximadamente 50m para frente, visualizaram o acusado. Percebendo a aproximação da viatura policial, Guilherme esboçou certo nervosismo, motivo pelo qual resolveram abordá-lo. Durante a busca pessoal foi encontrada, em uma de suas mãos, a quantia de R\$ 5,00 em notas fracionadas e, já no bolso traseiro de sua bermuda, foi localizada um invólucro grande plástico contendo 115 pedras de crack.

Questionado sobre as drogas, o réu alegou que havia encontrado as drogas e faria consumo das mesmas posteriormente (cf. mídia digital armazenada no sistema SAJ).

Essa é a prova oral colhida.

Convém destacar que não há, nos autos, qualquer contraprova a desacreditar os depoimentos dos policiais, que foram harmônicos entre si, mantendo a mesma versão em todas as ocasiões em que foram ouvidos. Destarte, prevalecem os testemunhos por eles prestados, eis que, de modo algum, estavam impedidos de depor ou eram testemunhas suspeitas. O depoimento de policiais tem plena força probante, devidamente corroborado, inclusive, pela confissão ofertada pelo réu.

Sobre o tema:

"DEPOIMENTO POLICIAL VALIDADE. Testigo que tem validade como qualquer outro e somente pode ser questionado mediante impugnação específica e não somente pela origem - Condenação mantida" (TJSP. Apelação nº 0000268-54.2007.8.26.0634. Relator: Amado de Faria. Julgamento em 09/02/2012).

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos". (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Destarte, os depoimentos colhidos pelos policiais e a confissão em juízo do acusado, aliados a quantidade de drogas apreendidas e o montante em dinheiro encontrado com o réu revelam a conduta delituosa intencional do acusado em traficar entorpecentes.

Nesta ótica:

"Para caracterização do tráfico de entorpecentes, irrelevante se torna o fato de que o infrator não foi colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida - Ademais, esse delito é de caráter permanente, consumando-se com a detenção do tóxico pelo agente para comercialização". (TJ-SP - APL 0005767-21.2017.8.26.0132 SP 0005767-21.2017.8.26.0132, julgado em 31/01/2019, rel. Desemb. Sérgio Ribas). "Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aquele de 'trazer consigo'. Provado o dolo genérico de traficar, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não cabe desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06, se for observado que as demais circunstâncias que cercaram a prisão do acusado dão conta da caracterização do tráfico de entorpecentes". (TJ-SP - APL 0001285-53.2017.8.26.0189 SP 0001285-53.2017.8.26.0189, julgado em 08/11/2018, rel. Desemb. Grassi Neto).

Cumprasse asseverar que a infração penal de tráfico de drogas é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando que o agente pratique, intencionalmente, qualquer um dos verbos nucleares previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, como, no caso, "trazer consigo", para fins de comércio, 115 pedras de crack, pesando cerca de 31g, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Destarte, inequívoco reconhecer a prática do delito narrado na exordial acusatória pelo acusado.

Assim, provadas a autoria e a materialidade delitivas e, não havendo causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação é medida que se impõe.

Nos termos do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Respeitado o sistema trifásico e com fundamento no artigo 59 do Código Penal, atendendo o exame das circunstâncias judiciais, passo a analisar a primeira fase. Aqui, cabe destaque a apreensão de quantidade expressiva de drogas para esta urbe. Não bastasse, referido entorpecente (crack) possui colossal potencial destrutivo. Demais disso, trata-se de acusado portador de Maus antecedentes, à vista da condenação com trânsito em julgado anterior aos fatos ora analisados (cf. certidão de fls. 29, referente aos autos de nº 0000643-28.2013.8.26.0575). Desse modo, sopesadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base do delito em 1/5 acima do mínimo legal, a saber, em 06 (seis) anos de

reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em face da condenação com trânsito em julgado pelo crime de tráfico de drogas anterior à prática do delito narrado na peça acusatória (cf. certidão de fls. 29, referente aos autos de nº 0000163-62.2015.8.26.0613). Lado outro, incide a atenuante da confissão, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, haja vista a confissão ofertada pelo réu em juízo. Assim, compenso a agravante da reincidência pela atenuante alhures mencionada, mantendo sua pena no patamar acima fixado.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento de pena. Inexistem, ainda, causas de diminuição a serem valoradas. O réu não se beneficia da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado, que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, haja vista ser reincidente específico e portador de maus antecedentes. Assim, mantenho a pena no patamar fixado.

Em face da reincidência do acusado, o regime inicial de cumprimento de pena ao delito apenado com reclusão será o fechado, e, ao de detenção, semiaberto, não se lhe aplicando o disposto no artigo 33, §2º, alínea "b", do Código Penal.

O valor de cada dia-multa será de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de maiores elementos sobre a capacidade financeira do réu.

Assim, fica o réu definitivamente condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado; e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no patamar estabelecido.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que a pena aplicada é maior que 04 (quatro) anos, além de se tratar de acusado reincidente específico.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal punitiva, para CONDENAR o réu GUILHERME HENRIQUE DA SILVA, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado; e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no patamar estabelecido.

O acusado respondeu a este processo preso e nada há nos autos que altere o referido cenário. Conforme a determinação do artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal, não concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade em relação aos fatos aqui apurados, uma vez que a permanência dele no cárcere é necessária para a manutenção da ordem pública. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o fumus comissi delicti decorre da própria procedência da pretensão punitiva veiculada na denúncia, havendo prova da materialidade e indícios de autoria do crime atribuído. O periculum libertatis, por sua vez, é evidenciado pela gravidade em concreto do crime praticado pelo réu, do risco concreto de ele voltar a delinquir, bem como da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que não existem garantias de que em liberdade não se afastarão do distrito da culpa. Recomende-se ao cárcere em que se encontra e expeça-se guia de execução provisória.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal e o artigo 63, §1º, da Lei nº 11.343/06 estabelecem que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento do valor apreendido em poder do réu em favor da União. Oficie-se ao Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas para as providências cabíveis.

Após o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE.

Ante o convênio celebrado entre a PGE/OAB, arbitro os honorários advocatícios do patrono nomeado em 100% do valor da tabela, se não houver recurso, e em 70% do valor da tabela, se houver recurso, expedindo-se a certidão.

Custas na forma da lei.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

Sao Jose do Rio Pardo, 11 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA